

Нарушения норм и правил в ИТ-разработках

Вариативная самостоятельная работа

1. Регулирование преступлений против компьютерной информации

Статья 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации»

Предусматривает ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации.

Наказанием является штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо ограничение свободы до 2 лет, а если деяние совершено группой лиц или с использованием служебного положения – лишение свободы до 4 лет.

Статья 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»

Предусматривает ответственность за действия по созданию, распространению или использованию вредоносных компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

Наказанием является ограничение свободы до 4 года, а при наличии тяжких последствий – лишение свободы до 7 лет.

Статья 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей»

Предусматривает ответственность за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и окончного оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб.

Наказанием является штраф до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо ограничение свободы до 2 лет.

Статья 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»

Предусматривает ответственность за создание, распространение или использование программ либо информации для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру (КИИ), включая уничтожение, блокирование, модификацию, копирование данных или нейтрализацию средств защиты, а также неправомерный доступ к охраняемой информации КИИ с помощью таких программ, если это повлекло вред КИИ, равно как и нарушение правил эксплуатации или доступа к объектам КИИ, повлекшее такой же вред.

Наказанием является штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.

2. Регулирование нарушений при создании продукта

Статья 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав»

Предусматривает ответственность за присвоение авторства (плагиат), причинившее крупный ущерб автору иному правообладателю, а также незаконное использование объектов авторских или смежных прав, включая приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта в крупном размере.

Наказанием является штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 1 года, а при особо крупном размере – лишение свободы до 2 лет.

Статья 147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав»

Предусматривает ответственность за незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб.

Наказанием является штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо арест до 6 месяцев.

3. Регулирование использования ресурсов и данных

Статья 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»

Предусматривает ответственность за специальные технические средства, которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома её обладателя. К таким средствам относятся, например, GPS-трекеры, электронные настольные часы со встроенными видеокамерой и микрофоном.

Наказанием является ограничение свободы на срок до 4 лет либо лишения свободы до 4 лет.

Статья 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации»

Предусматривает ответственность за хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей.

Наказанием является штраф до 120 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, а при совершении группой лиц – лишение свободы до 4 лет (до 10 лет при особо крупном ущербе).

Статья 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»

Предусматривает ответственность за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, незаконным способом (хищение, обман, шантаж, принуждение, подкуп, угрозы), а также их разглашение или использование без согласия владельца лицом, которому тайна была доверена или стала известна по службе или работе.

Наказанием является штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на 5 лет (при наличии корыстной заинтересованности или тяжких последствий – до 7 лет).